



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממו"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ב טבת תשפ"ה

פרשת שמות

יסודות דין איסור אמירה לגוי בשבת (א')

נושאי השיעור: טעם האיסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת | גוי שעשה מלאכה עבור ישראל בשבת | אם איסור אמירה לגוי הוא כשאר איסורים דרבנן | מרן החיד"א הקפיד להזכיר כל דבר בשם אומרו | מתי ניתן לברך על עשיית מעקה | היכן ניתן להקל באמירה לגוי | אמירה לגוי לצורך חולה או קטן | ביטול כלי מהיכנו בשבת | צער בעלי חיים דאורייתא | טלטול חייט מחמד בשבת במקום צער בעלי חיים | אמירה לגוי במקום מצות ישוב ארץ ישראל

עשה לצורך ישראל סימן רע"ו. וכן סימן שכ"ה שכמעט כולו מדבר על הנושאים הללו. הסיבה שחכמים אסרו הנאה ממלאכת גוי, לדעת הרבה ראשונים היא כדי שלא יבוא לומר לו לעשות.

ג. שלא תהא שבת קלה בעינינו

למה חכמים אסרו אמירה לגוי? הרי הגוי בוודאי אינו מצווה על שמירת שבת, אדרבא, גוי ששבת חייב מיתה (פנהליין נח), כלומר אסור לגוי לשמור שבת, אפילו אם רוצה בכך, אפילו גוי שמתעתד להתגייר ביום ראשון - בשבת הוא צריך לחלל שבת. הוא מצווה על כך. זו לא אחת משבע מצוות בני נח, למרות זאת חכמים אסרו ליהודי לומר לגוי שיעשה מלאכה עבורו. ויש על זה שלושה טעמים: הרמב"ם (פרק ו מהלכות שבת הלכה א) כותב, שכדי שלא תהיה שבת קלה בעינינו ונבוא לעשות בעצמינו, לכן אפילו אמירה לגוי אסורה. דהיינו, שזה מתחיל עם אמירה לגוי, ואחר כך יבוא לשכוח או להתרגל ויעשה בעצמו.

ד. שני טעמים ברש"י

רש"י במסכת עבודה זרה (טו. ד"ה כיון) כותב, שהסיבה לאסור אמירה לגוי היא מחמת הפסוק (ישעיה נח, ג) "ודבר דבר" שממנו למדים את כל העניינים של דיבור חול בשבת, מה מותר לדבר בשבת ומה אסור. ורש"י כולל בזה גם את הדין של אמירה לגוי שהוא אסור משום "ודבר דבר".

רש"י בעצמו במסכת שבת (קכא: ד"ה ככה) כותב סיבה אחרת, שהגוי הוא כמו שליח של היהודי. אמנם יש לנו כלל שאין שליחות לגוי (בבא מציעא ע"א), יהודי לא יכול למנות גוי להיות שליח, אבל מבואר שדעת רש"י, שלחומר מדרבנן כן יש שליחות לגוי. כלומר שחכמים אסרו למנות את הגוי להיות שליח לעשות מלאכה בשבת.

ה. לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה ביום ראשון

יש כמובן נפקא מינה בין שני הטעמים של רש"י. אם זה משום "ודבר דבר" הרי שאם היהודי לא אמר לגוי כלום, הוא עשה לבדו, אי אפשר

א. אמירה לגוי שבות הוא

בשעות האלו מתנהל משא ומתן על החטופים. לא ידוע מה יהיה, אבל סוף סוף רואים תקווה שבאמת בקרוב ישחררו את החטופים. ואני רוצה להקדיש את השיעור להצלתם ולהצלחתם של החטופים שבעזרת השם ישובו לביתם לחיים טובים ולשלום.

היום אמסור שיעור מקדים בעניין אמירה לגוי בשבת. כידוע, אמירה לגוי בשבת זה נוגע למעשה היום כמעט בכל בית. יש הרבה מקרים שאנשים מקילים במקום שאי אפשר להקל, מדמים דבר לדבר, אבל יש מאות פרטים בהלכות אמירה לגוי. לפעמים מקילים יותר מדאי, ולפעמים אנשים מחמירים במקום שלא צריך להחמיר, ונברר את הדברים. המחשבה תמיד צריכה להיות בדברים כאלו, לבדוק האם יש פתרון על פי ההלכה.

בהרבה מקומות חז"ל קבעו שאמירה לגוי שבות, דהיינו איסור דרבנן. חכמים אסרו לומר לגוי שיעשה עבורך מלאכה בשבת. ובמשנה במסכת שבת (קכא: ד"ה) שנינו, שלא רק שחכמים אסרו אמירה לגוי, אלא חכמים אסרו גם הנאה ממלאכת גוי. כלומר אם לא אמר לגוי לעשות מלאכה, אבל הגוי מעצמו ראה שהיהודי צריך איזה דבר ועשה עבורו, אפילו אם לא רמז לו - אסור ליהנות מהמלאכה הזאת בכל השבת.

ב. הנאה ממלאכת גוי בשבת

יש בנושא הזה טעות להרבה אנשים, הם רומזים לגוי וחושבים שכיון שרק רמזו לו - מותר והעיקר שלא לומר לו במפורש. אבל כאמור זה לא נכון. למשל, יהודי היה יושב בחושך ובא הגוי ורצה לעזור לו והדליק לו את האור, הגוי רצה לעשות לו טובה, אסור ליהודי ליהנות מהאור הזה כגון לקרוא בספר לאורו. וזה מפורש במשנה (שבת קכב:) "נכרי שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל, ואם בשביל ישראל אסור". יש איסור הנאה ממלאכת גוי. כמו כן במסכת ביצה (נב:) כתוב, אם הגוי עשה לצורך ישראל מלאכת איסור דרבנן - אסור ליהנות ממנו. ישנם שני סימנים בשלחן ערוך שמדברים בנושא של הנאה ממלאכה שגוי

ט. איזה אחרון

כשראיתי את דבריו מאוד התפלאתי, כי מרן החיד"א היה עניו גדול, והיה רגיל להזכיר כל דבר בשם מי שאמר. והנה כאן פתאום מרן החיד"א כותב "איזה אחרון?" ואז חשבתי אולי החיד"א באמת מתכוון בדבריו לגאון מוילנא, שהרי הם חיו באותה תקופה, ובאותם ימים שררה מחלוקת קשה בין החסידים למתנגדים, ובראש המתנגדים עמד הגאון מוילנא, ואולי זה גרם למרן החיד"א להעלים את שמו.

י. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

דרך אגב, העניין הזה הוא דבר מאוד חשוב, כשאדם כותב דבר ששמע ממישהו לא להתבייש לכתוב ממי הוא שמע את זה. הייתי פעם בארצות הברית, וניגש אליי רב אחד צעיר שכתב ספר, והוא אומר לי: "תשמע, כתבתי ספר ונתתי אותו לאבא שלך, והנה פתאום יום אחד אני רואה שהוא הזכיר אותי וציטט ראייה שהבאתי - והשתוממתי, אני אברך צעיר והוא מזכיר אותי?" אמרתי לו: "מה אתה חושב? צריך להגיד דבר בשם אומרו! אז מה אם אתה צעיר? אם אמרת דבר יפה, למה שלא יזכיר אותך? זה חשוב מאוד לכבד ולעודד כל תלמיד חכם! ואני גם כן ברוך השם, אני משתדל בספרים שלי, כשאני מדבר עם האברכים הצעירים בכולל אצלנו, ולפעמים אברך צעיר אומר לי סברא יפה, והוא צודק, אז אני אזכיר אותו בשמו. למה לא? זה חשוב מאוד לכבד, לרומם ולפאר תלמידי חכמים! זה התפקיד שלנו, לא חלילה מלחמות והתקפות, אלא להיפך, לכבד את התורה ולומדיה!

יא. הפרי מגדים ומרן החיד"א

בספרי מרן החיד"א רואים את זה הרבה - עד כמה היה רגיל להזכיר כל דבר בשם אומרו, דוגמא לדבר, הנה הפרי מגדים חי בתקופת מרן החיד"א, ובכמה מקומות, במיוחד במחזיק ברכה ביורה דעה - מרן החיד"א מזכיר אותו. ולפעמים כשהוא רואה דבר מעניין ויפה בדברי הפרי מגדים ואין לו מה להוסיף עליו, הוא מעתיק את מה שכתב הפרי מגדים. וכיצא בזה אצל רבים מחכמי דורו שחלקם היו חברים שלו, אבל גם מי שבא ממקום אחר לגמרי, מרן החיד"א היה מזכיר ומכבד את כולם.

יב. תעלומה ואין פותר

לפני כמה שנים, בשנותיו האחרונות של אאמו"ר מרן זצוק"ל לאחר שהפסיק להתפלל ולדרוש כאן - בבית המדרש 'חיה דעת' - הייתי רגיל בכל ליל שבת לאחר התפילה הייתי הולך אחר כך לביתו לומר לו 'שבת שלום' ולנשק לו את היד, והייתי מדבר איתו בלימוד, והייתי אומר לו מה אמרתי בדרשה בליל שבת. בדרך כלל הוא כבר היה באמצע הסעודה. והנה פעם אחת כשהגעתי לשם, אמרתי לו את דברי מרן החיד"א, ואת השאלה שהתעוררה לי בעקבות הדברים - האם הוא התכוון לגאון מוילנא, ואאמו"ר קם באמצע הסעודה, ואמר לי "אני רוצה לראות את דברי החיד"א", הוא פתח את הספר, וכשראה את הדברים השתומם, ואמר לי שהוא אינו יודע למי מרן החיד"א התכוון.

והנה, לפני כמה זמן פגשתי את הגאון הרב יוסף הלל בנו של הגאון הרב יעקב הלל שליט"א, שהוא תלמיד חכם חשוב וגם כן בקי בהיסטוריה במיוחד של מרן החיד"א, ושאלתי אותו על כך, והוא אמר לי, שאין צל של ספק שמרן החיד"א לא מתכוון להגאון מוילנא, והוא גם לא ראה את כתביו. יש אמנם ויכוח אם מרן החיד"א נפגש עם הגאון מוילנא או לא. ולפי המקורות שהוא בדק - הם לא נפגשו. אם כן השאלה הזו נשארה בגדר תעלומה - למי התכוון מרן החיד"א כשכתב "ראיתי לאיזה אחרון".

יג. יד פועל כיד בעל הבית

אשר על כן, רואים שישנם כמה דעות בראשונים שסברו שאיסור אמירה לגוי הוא דאורייתא, אולם הלכה למעשה לא פוסקים כך, כי בגמרא שלנו בהרבה מקומות רואים שאמירה לגוי דרבנן.

לאסור את זה מצד "ודבר דבר". ולחשוש שמא יבוא לידי "ודבר דבר" זה קצת חשש רחוק. מצד שני, אם רוצה לומר לגוי בשבת שיעשה עבורו מלאכה ביום ראשון, אמנם מצד "ודבר דבר" אסור, אבל מצד שליחות, ביום ראשון מותר למנות את הגוי להיות שליח. אולם למעשה אנחנו תופסים לחומרה מכל הצדדים. אסור לומר לגוי בשבת גם שיעשה באמצע השבוע, וגם לומר לפני השבת שיעשה בשבת. ובוודאי שאסור לומר לגוי שיעשה בשבת בעצמה.

יש אריכות גדולה בפוסקים מה מהם הוא הטעם העיקרי. בעל התניא (שלחן ערוך רמב"ם סימן רמ"ג) נוקט את הטעם של שליחות כמו שרש"י כותב במסכת שבת, שהוא מדין שליחות. אבל בספר 'בית מאיר' על אבן העזר הביא ראיות שזה לא שייך לדין שליחות כלל, והעיקר הוא כמו טעמו של הרמב"ם, שלא תהא שבת קלה בעיניו. הפוסקים הביאו ראיות לכאן ולכאן ואכמ"ל.

ו. גדר אמירה לגוי מול שאר איסורי דרבנן

עוד צריך לברר, הנה אמירה לגוי הוא איסור דרבנן. האם זה איסור דרבנן ככל איסורי דרבנן, או שזה חמור או קל יותר. הנה יש מקומות, וכפי שיבואר להלן, שאמירה לגוי חמורה יותר משאר איסורי דרבנן. מאידך יש מקומות שאמירה לגוי קלה יותר. ולמעשה אין בזה כלל קבוע, יש מקומות כך ויש להיפך. בספרי הלכה ברורה חלק ח' כתבתי תשובה ארוכה בעניין שבות דשבות על ידי ישראל, ובתחילת התשובה נכנסתי לנושא הזה. יש צדדים לכאן ולכאן.

ז. מחלוקת הראשונים בביאור דברי המכילתא

הנה במכילתא (נ"ב פ"ה ט) כתוב על הפסוק בפרשת בא (שמות י"ב, טז) "כל מלאכה לא יעשה בהם" - כתוב "לא יעשה" ולא כתוב "לא תעשה" - דרשו במכילתא: לא תעשה אתה ולא יעשה חברך, ולא יעשה הגוי מלאכתך. כלומר שלכאורה לפי המכילתא, אמירה לגוי הוא איסור דאורייתא. ובאמת רש"י על התורה (ס"ג) מביא את המכילתא שאפילו על ידי אחרים אסור. והרמב"ן על התורה שם שואל עליו, שהרי אמירה לגוי זה רק דרבנן. והרמב"ן מבאר את המכילתא, שזו אסמכתא בעלמא. וכמו כן כתוב בדעת זקנים מבעלי התוספות שם, שזה רק דרבנן, ודרשת המכילתא זה אסמכתא בעלמא.

לעומת זאת בספר יראים (סימן ד"ט) לרבינו אליעזר ממיץ, הביא את דברי המכילתא, וכל המתבונן בדבריו יבחין שלא רק שסבר לבאר את המכילתא שהכוונה כפשוטה - שהוא איסור דאורייתא, אלא הוא גם פוסק כך להלכה. ואכן גם הבית יוסף (סימן רמ"ג) הביא את המכילתא ורואים מדבריו שסבר שזו מחלוקת בין הגמרא שלנו לבין המכילתא, אם האיסור הוא דאורייתא או דרבנן. כמו כן הר"ד (ש"י"ת ה"י"ד סימן מ"ה) הביא את דברי המכילתא, ומשמע מדבריו שהבין במכילתא שהאיסור הוא מהתורה. וכן משמע גם במהר"ץ חיות.

ח. מן התורה מותר לגוי לעשות מלאכה עבור הישראל

הגר"א בהגהות על המכילתא כותב דבר מאוד מעניין. שיש טעות במילה אחת במכילתא, שבמכילתא שלפנינו כתוב: "לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה הגוי מלאכתך". ואילו הגר"א כותב, שבמקום "ולא יעשה הגוי" צריך להיות כתוב "אבל יעשה הגוי". כלומר שמשמעות דברי המכילתא לפי הגאון מוילנא היא, שמן התורה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת. ורק חכמים אסרו זאת. ובאמת כך כתוב בילקוט שמעוני (רמב"ם נ"א), ויש גם כן מדרש קדמון שגם שם יש את אותה הדרשה כמו שגרס הגאון מוילנא.

והנה מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן רמ"ב ס"א) מאריך לדון בכל הנושא של אמירה לגוי אם הוא מדאורייתא או דרבנן. והוא מביא את המכילתא, ומרן החיד"א כותב, שבוודאי שהמכילתא סוברת שאמירה לגוי זה איסור דאורייתא ואי אפשר לתקן את הגרסה. וכותב שם מרן החיד"א ש"איזה אחרון" הלך תיקן את הגירסה.

יש שרצו לקשור את דברי המכילתא לדברי המחנה אפרים [- לרבי אפרים נבון שחי לפני יותר מ-300 שנה] בדיני שליחות. המחנה אפרים כותב (הלכות שולחן סימן יא) שאם אדם ממנה שליח - אפילו אם הוא גוי - לעשות עבורו מעקה, שאם הוא שכיר יום, דהיינו שמשלמים לו שכר לפי ימים או לפי שבועות, או לפי חודש או לפי שעות, הוא לא פועל שעובד בקבלנות ומשלמים לו לפי עבודה, כותב המחנה אפרים "יד פועל כיד בעל הבית". דהיינו הפועל הזה כשיסיים את בניית המעקה יכול לברך על עשיית המעקה.

אולם השער המלך (פסקי מהלכות תרומות) חולק על המחנה אפרים, ולדעתו לא אומרים "יד פועל כיד בעל הבית" בקיום מצוות. ובשו"ת יביע אומר בכמה מקומות (ח"צ חלו"ח סימן יז, ח"ה חיו"ד סימן יז ועוד) מזכיר את המחלוקת הזאת, והוא מביא שהרבה פוסקים כתבו כמו המחנה אפרים. אך מצד שני, הרבה פוסקים כתבו כמו השער המלך.

יד. ביאור דברי המכילתא לפי המחנה אפרים

אם כן יש אחרונים שרוצים לומר שמה שהמכילתא אומרת "ולא יעשה הגוי מלאכתך" מדובר בגוי שהוא שכיר יום שלי, ולא באמירה סתם. וזה יוצא יפה מאוד. וממילא באמירה סתם גם לפי המכילתא האיסור יהיה דרבנן. אבל לעומתם כתב המשנה למלך (על הרמב"ם סא), שגם לפי המחנה אפרים אין שום שייכות בין איסורי שבת לבין דיני שליחות לגבי מצוות, אלו שני דינים שונים. ולכן לא ברור האם אפשר להסביר כך בדברי המכילתא.

אולם למעשה, נפסק להלכה שאמירה לגוי שבות הוא. ולכן בדברי חז"ל בגמרא מוצאים כמה קולות באמירה לגוי. ונפרט כמה מהקולות שיש בענייני אמירה לגוי.

טו. אמירה לגוי במקום חולי

הנה מה הדין אמירה לגוי במקום חולי במלאכה דאורייתא. אם המלאכה דרבנן, בוודאי שיהיה מותר. אבל במלאכה דאורייתא, למשל, יש חושך בחדר, ויש חולה שצריך להדליק עבורו את הנר, שזו מלאכת הבערה דאורייתא, וכן להדליק חשמל כשיש בו חוט המתלהט. שזו מלאכה גמורה דאורייתא לכל הדעות. האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך חולה.

מובא בגמרא (שבת קכט.) שחכמים התירו, וכך פוסק הרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה זא, וכן הוא להלכה בשולחן ערוך (סימן שכת סעיף יז), זה סעיף ארוך שמדבר בענייני חולה שאין בו סכנה, ואחד הפרטים שיש שם הוא שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך חולה. כלומר שבחולה שיש בו סכנה, זו בכלל לא שאלה, וגם ליהודים מותר לעשות מלאכה לצורך חולה שיש בו סכנה. יתירה מזאת, לדעת מרן השולחן ערוך, אפילו אם יש גוי מותר ליהודי לעשות את המלאכה בעצמו, למה כי השבת הותרה, לא צריך לחפש גוי. אבל חולה לא מסוכן, יש לו שפעת, דלקת ריאות, חום גבוה וכיו"ב, הוא רתוק למיטה - מותר לומר לגוי לעשות עבורו מלאכה דאורייתא כגון לחמם מים בשבילו, הוא חולה וזה חשוב לו.

טז. אמירה לגוי לצורך קטן

יתירה מזאת, כתב הרמב"ם (סימן שכת סעיף א), שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה לצורך קטנים, משום שהם כחולה שאין בו סכנה. הוא כותב את זה על מה שמרן השולחן ערוך כותב שם, שאם הגוי עושה את המלאכה עבור עצמו, כגון שהם יושבים בחדר חשוך, והגוי מדליק את האור עבור עצמו - שהיהודי רשאי להשתמש באור, הוא יכול לקרוא לאורו, וזה מובא במשנה נכרי שהדליק את הנר - משתמש ישראל לאורו. וכן אם הוא הדליק את האור עבור חולה שאין בו סכנה שמותר לישראל אחר להשתמש לאורו. ועל כך כותב הרמב"ם, שאפילו אם הדליק את האור עבור קטן - כיון שקטן הרי הוא כחולה שאין בו סכנה.

הגאון מוילנא שם מקשה על דברי הרמב"ם, מה המשמעות שקטן הרי הוא כחולה, אם הוא בוכה ומפחד מהחושך - מה יכול להיות?! ומסביר הגאון מוילנא, וכן כתב המטה יהודה (רי"ג סימן רעו), שהקטן מצטער הרבה, ולכן יש לו דין של חולה.

הרי לנו יוצא מן הכלל באיסור של חכמים באמירה לגוי בשבת אפילו במלאכה דאורייתא, והוא לצורך חולה שאין בו סכנה.

יז. אמירה לגוי במקום צער בעלי חיים

כמו כן הוא הדין לגבי אמירה לגוי במקום של צער בעלי חיים. שהנה אם יש בהמה שיש לה צער, אסור לעשות מלאכה דאורייתא או אפילו דרבנן כדי להקל מעליה את הצער. ואפילו אם תמצא לומר שצער בעלי חיים דאורייתא והמלאכה היא דרבנן, אסור. למשל, הגמרא (שבת קכח.) דנה על בהמה שנפלה לבור מים והיא בצער גדול, שמה שיש לעשות במקרה כזה הוא לזרוק כרים וכסתות לתוך הבור והבהמה עולה עליהם וכך היא יכולה לצאת.

ולכאורה הרי כשזורק כרים וכסתות לתוך הבור הרי הם נחשבים לכלי, זה דבר שמשתמשים בו, וברגע שזורקם לתוך הבור הם מתקלקלים, יש מחלוקת בראשונים מהי סיבת הקלקול, יש אומרים שהם לא יהיו ראויים לשימוש עד שינקו אותם מלכלוך וכיו"ב. ויש אומרים שהם מתקלקלים מחמת שהבהמה עולה עליהם. בכל אופן זריקת הכרים והכסתות הרי זה ביטול כלי מהיכנו, שזה אחד מאיסורי דרבנן בשבת - לקחת כלי הראוי לשימוש ולבטל אותו משימוש. כמו לקחת כלי ולהניח בתוכו מוקצה בשבת, שמלבד הרמת המוקצה בשבת, הוא עובר על איסור של ביטול הכלי משימוש.

והנה לגבי כרים וכסתות בבור - חכמים התירו משום צער בעלי חיים, הבהמה המסכנה הזו נמצאת בתוך הבור, וצער בעלי חיים דאורייתא.

יח. צער בעלי חיים אצל בני אדם

לא מצינו מושג של 'צער בעלי חיים' דאורייתא אצל בני אדם, וההסבר לכך הוא פשוט, בן אדם הוא בר דעת, יש לו הבנה בצער שלו, והחכמה והשכל שיש לאדם נותנים לו את הכח, נותנים לו כלים - להתגבר. הוא מבין אפילו אם זה כאבים קשים. אכן לפעמים גם האדם כמובן לא יכול לסבול. אבל יש לו את היכולת במצבים מסוימים להתגבר לעומת הבהמה שהיא לא מבינה והצער שלה - הוא בלתי נסבל, הסבל של הבהמה הוא פי כמה מהאדם. זו מחלוקת בגמרא (בבא מציעא נב.) אם צער בעלי חיים אסור מן התורה, ורוב הפוסקים החמירו בזה שזה אסור מהתורה, אבל זו הסיבה שזה כל כך חמור.

יט. טלטול מוקצה במקום צער בעלי חיים

אשר על כן אם מובא בגמרא שמותר לזרוק כרים וכסתות, כדי שהיא תעלה משום צער בעלי חיים. אבל הבהמה הזו אין לה שכל, והיא לא עלתה על הכרים וכסתות, האם מותר להרים אותה בידים? הרי כל בעלי החיים נחשבים למוקצה. זו שאלה מאוד קשה. זו מחלוקת ראשונים: הרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה טז) סובר שאסור מפני שחכמים התירו רק ביטול כלי מהיכנו בשביל צער בעלי חיים ולא טלטול מוקצה. והרמב"ם בחידושים שלו בסוף מסכת שבת מסביר, שביטול כלי מהיכנו זה איסור דרבנן קל, לעומת זאת מוקצה הוא איסור דרבנן חמור.

לעומת זאת, התוספות רי"ד (ועמ"ס שבת טז) חולק, וסובר שאם התירו ביטול כלי מהיכנו התירו גם מוקצה משום צער בעלי חיים.

למעשה, מרן השולחן ערוך לא גילה דעתו בנושא הזה, אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל הכריע שאם הצער בעלי חיים גדול ביותר עד כדי כך שהיא ממש הולכת למות - צריך לסמוך על הרי"ד שמתיר.

הרמב"ם לא התיר למרות שצער בעלי חיים דאורייתא, כי יש הבדל בין דאורייתא כשעושה פעולה נגד דין התורה, לבין כשהיא דאורייתא בשב ואל תעשה. וכאן הלא הוא אינו עושה מעשה של צער בעלי

כ. טלטול חיות מחמד במקום שעלולים להינזק

אני כתבתי בספר הלכה ברורה (חלק כ סימן קס"ה) לגבי מי שיש לו חיות מחמד בבית. למשל, יש כאלה שאוהבים שיש להם תוכי בתוך הבית, שר להם שירים יפה מאוד... התוכי הזה נמצא ליד החלון ונכנסת שמש עליו, זה צער בעלי חיים, הוא עלול אפילו למות מחמת זה. כמו כן אדם שיש לו איזה כלבלב קטן, והוא יצא החוצה מהבית ויורד שלג בחוץ, הוא פותח לו את הדלת שיכנס, אבל הוא הכלבלב הזה לא רוצה, זה מסוכן עבורו להישאר שם, האם יהיה מותר להרים את הכלבלב הזה להכניס אותו לתוך הבית? האם מותר לטלטל את התוכי שלא יינזק מהשמש?

לכאורה, לפי דברי הרמב"ם אסור, למרות שזה צער בעלי חיים. כי לא התירו טלטול מוקצה במקום צער בעלי חיים. אבל אני כתבתי להתיר מסיבה אחרת.

הנה בעלי חיים הם מוקצה, והטעם לכך הוא כי אסור להשתמש בבעלי חיים. אבל לגבי חיות מחמד יש מחלוקת. בשו"ת מהר"ח אור זרוע (סימן פ"א) מביא את תשובת הרא"ש שכתב, שגם חיות מחמד אסורות. אבל המהר"ח אור זרוע בעצמו לא סבר כך, וכן יש תוספות (שבת מה: ד"ה הכא) שכותבים, שאפרוחים שהם ראויים למשחק התינוקות שהם לא נחשבים בכלל האיסור של מוקצה. אבל התוספות עצמם דוחים את הדעה הזאת. זו מחלוקת ראשונים קודם כל כללית על בעלי חיים שאפשר להשתמש בהם בשבת, כמו אפרוחים. אבל חיות מחמד זה עוד קל כי כל מה שהם מיועדים הוא לחיות מחמד, שאנשים ישחקו איתם וייהנו. הרא"ש והמהר"ח אור זרוע מדברים על ציפור שיר, תוכי שמנגן. שזה הייעוד שלו ולשם כך אנשים קונים אותו. ממילא הוא לא נקרא מוקצה בכלל. אז מצד אחד אנחנו אוסרים לטלטל גם חיות מחמד שמיועדים למשחק מדין מוקצה, ככה המסקנה בשו"ת יביע אומר (ח"ט סימן ז' אות ה'). אבל כשיש גם את העניין של צער בעלי חיים, כמו הדוגמאות שנתתי, תוכי נמצא בחלון ויש עליו שמש, או כלבלב נמצא בחוץ וכיו"ב, יהיה מותר להכניס אותו.

כא. לומר לגוי שיטלטל בהמה בשבת

ובחזרה לנידון דידן, באופן עקרוני חכמים התירו אמירה לגוי במקום צער בעלי חיים. מותר לומר לגוי שירים את הבהמה. אמנם לכאורה זה תרי דרבנן, שהרי אמירה לגוי - שבות מדרבנן, וכן טלטול הבהמה, שזה מוקצה זה גם איסור דרבנן, מה גם שיש כאן את העניין של צער בעלי חיים שהוא דאורייתא, ולכאורה זה פשוט שזה יהיה מותר.

כב. חליבת בהמות בשבת על ידי גוי

אבל למעשה, רואים יותר מזה, שהנה פרה שלא חולבים אותה הרבה זמן יש לה צער. מאידך גיסא אסור ליהודי לחלוב פרה בשבת יש ראשונים שסוברים שזה 'מפרק' - תולדה של מלאכת דש. ויש אומרים שזו מלאכה אחרת. יש אומרים שבנוסף עובר גם על איסור שביתת בהמתו. ולמעשה רוב הפוסקים סוברים שלחלוב את הבהמה בשבת הוא איסור מהתורה. אך האם יהיה מותר לומר לגוי שיחלוב הוא את הבהמה? שהרי הבהמה מצטערת. להלכה מותר לומר לגוי לחלוב בעצמו את הבהמה אבל החלב שנחלב ממנה אסור ליהנות ממנו. ורצוי להקנות את החלב לגוי, או לומר לו שנותן לו את החלב במתנה, ולאחר השבת יקנה ממנו את זה בכמה פרוטות. ואז יהיה מותר לכל הדעות.

זו גם המציאות כיום בימינו, זה התחיל כבר בזמן החזון איש. שהיו קיבוצים דתיים של אנשים יראי שמיים, שומרי תורה ומצוות, כמו קיבוץ 'חפץ חיים' ועוד כמה קיבוצים באזור, ששאלו את החזון איש כיצד לנהוג לגבי חליבה בשבת. וכבר בזמנם הומצאו מכונות מיוחדות

של חליבה שעושות זאת בשבת. מכונה חשמלית שפועלת כל הזמן - בלי הפסקה. וכשמצמידים את זה לבהמה החלב הראשון שנחלב הולך לאיבוד, ואחר כך זה מותר. היום הרבה מושבים עושים כך: בית חלקיה, חפץ חיים, יבנה וכו', וכך החלב הזה נחלב ללא חילול שבת. ולאחר השבת אפשר להשתמש בו. וכל זה נועד מלבד למנוע צער בעלי חיים, זה גם כן חלק מהפרנסה של בעלי הפרות האלו. שאנחנו עושים ברגע שהחלב נחלב בהיתר, יהיה מותר לאחר מכן ליהנות מהחלב הזה באמצע השבוע.

כג. אמירה לגוי במצוות ישוב ארץ ישראל

יש מקום נוסף שחכמים הקילו באמירה לגוי, והוא במקום מצוות יישוב ארץ ישראל. זו גמרא מפורשת במסכת גיטין (נ"ה) וכל הראשונים שם דנים אם אמירה לגוי במקום מצווה מותר או לא. יש אומרים שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצווה. ויש אומרים שהתירו רק דרבנן, אבל יש מצווה אחת שכולם מסכימים והיא מצוות יישוב ארץ ישראל. שבה התירו לגמרי אמירה לגוי.

למשל, אם יש איזה גוי שברוך השם הוא מוכן למכור את הבית שלו בארץ ישראל, והגוי אומר עכשיו אני חותם חוזה לפני שאני צריך לברוח... אני רוצה עכשיו לחתום חוזה! אם תבוא במוצאי שבת זה יהיה כבר מאוחר מדי. מותר לצורך כך לקחת עורך דין גוי, ולצוות עליו שיכתוב בשבת את החוזה, ושיחתום בשם היהודי. למרות שאפילו כתיבה זו מלאכה דאורייתא. הרי שבגמרא חכמים התירו אמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא של כתיבה משום מצוות יישוב ארץ ישראל.

כד. כתיבה בשפה אחרת בשבת

האור זרוע (ח"ד סימן ע"ו וסימן פ"ד) מסביר, שהכוונה היא שהגוי כותב את שטר המכירה לא בשפה עברית, והוא מחדש בזה שכתובה בשפה אחרת היא איסור מדרבנן. וממילא זה שבות דשבות. אמנם יש כמה פוסקים שסוברים כמו האור זרוע, וכמו שכתב ביביע אומר (ח"ג חלק"א סימן כ"ג), אבל כמעט כל הפוסקים חולקים על זה וסוברים שמלאכת כותב בשבת מדאורייתא זה גם בכתיבה בשפה שאיננה עברית: הרי"ף גיאת, התוספות בגיטין (ק"ה ד"ה ק"ה). הרמב"ן (עמ"ס גיטין ק"ה), הרא"ש (שבת פ"ק ט סימן ב'), הטור (סימן ק"ה, ש"ה) ועוד.

כה. יישוב ארץ ישראל זו מצווה מתמשכת

בראשונים נאמרו כמה טעמים, למה על מצות ישוב ארץ ישראל מתירים אמירה לגוי. אחד ההסברים הוא שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה מתמשכת, שצריך לפעול כדי שלא תשתקע ארץ ישראל בידי הגויים. מצות ישוב ארץ ישראל היא לא כמו שאר מצוות, למשל מצוות לולב, כשאומר לגוי להביא אתרוג, לאחר הנענוע - הסתיימה המצוה. אולם במצות ישוב ארץ ישראל, לא מספיק רק עצם המצב לשבת בארץ ישראל, אלא צריך לפעול כדי שהבית יהיה בית של יהודי, ושיישאר בית של יהודי, שלא תשתקע בידי הגויים. לכן חכמים התירו אמירה לגוי במצוות ישוב ארץ ישראל, אפילו במלאכה דאורייתא.

אני רוצה לברך את הציבור הגדול הנמצא כאן, ואת מאזיני רדיו 'קול ברמה' שהצטרפו אלינו היום ברוך השם, ואת כל הצופים בנו בדרכים אחרות, שנוכח בעז"ה להגדיל תורה ולהאדירה, תזכו להמשיך לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת שמים, מחיל אל חיל, ונוכח כולנו לבשרות טובות, זרע של קיימא, בנים ובנות לעבודתו יתברך, ונוכח לבריאות טובה אריכות ימים ושנים, נחת, שמחה ושלווה ושתשרה ברכה בכל מעשה ידינו, אמן כן יהי רצון.